

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2650/2543

บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด
นาย นเรศ สิงหะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680 วรรคสอง

สัญญาจำประกันไม่มีกฎหมายกำหนดแบบไว้

การที่จำเลยลงลายมือชื่อในเอกสารหนังสือสัญญาจำประกันพิพาทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์ไม่ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทโจทก์เป็นคู่สัญญาหาทำให้จำเลยพ้นจากความผูกพันตามหนังสือสัญญาจำประกันดังกล่าวที่มีอยู่กับโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 สมัครเข้าทำงานกับโจทก์ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าย่อย จำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญาจำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 จำเลยที่ 1 ขายรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสัน รุ่นพรีเซี่ย ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แก่นางสาววราภรณ์ หิรัญพต ในราคา 699,900 บาท และรับเงินจากผู้ซื้อแล้วไม่นำเงินมอบแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย 729,645 บาท แก่โจทก์ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 699,900 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำหนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ให้ไว้แก่โจทก์ หนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงานตามเอกสารท้ายฟ้องเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับบุคคลอื่นซึ่งได้ตกลงยกเลิกสัญญาไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 699,900 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ดังกล่าวแทน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 ได้พาจำเลยที่ 2 ไปที่บริษัทที่ทำงานของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อค้ำประกันการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 ที่ทำงานของจำเลยที่ 1 ที่พาจำเลยที่ 2 ไปลงลายมือชื่อค้ำประกันตั้งอยู่ถนนรามอินทราแห่งเดียวกับบริษัทกรุงไทย คาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ว่า จำเลยที่ 2 ต้องผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 3 กับโจทก์หรือไม่ นั้นเห็นว่า นายสุนทรเหมะคีรินทร์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 มาสมัครทำงานกับโจทก์ มิได้สมัคร

ทำงานกับบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด โดยเขียนใบสมัครงาน ระบุชื่อ ที่อยู่ พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านไว้ แต่เนื่องจากตำแหน่งงานที่สมัครมีความรับผิดชอบทางการเงินสูง โจทก์จึงให้ จำเลยที่ 1 หาผู้ค้ำประกันการทำงาน โดยระหว่างหาผู้ค้ำประกันการทำงานไม่ได้ก็ให้ จำเลยที่ 1 ฝึกงานไปก่อน ในวันที่ 4 มีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 พาจำเลยที่ 2 มาทำ สัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามเอกสาร จ.3 จำเลยที่ 2 มิได้นำ จำเลยที่ 1 หรือพยานอื่นใดมาแสดงว่าจำเลยที่ 1 มิได้สมัครทำงานกับโจทก์ เพียง ต่อสู้ว่าหวักระดาศเอกสารหมาย จ.3 ระบุชื่อบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือแสดงว่าจำเลยที่ 1 สมัครงานกับบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ซึ่งข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 2 ไม่มีน้ำหนักรับฟังหัก ล้างพยานโจทก์ได้

ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ว่า โจทก์เพ่งลงชื่อเป็นคู่สัญญากับจำเลยที่ 1 ตาม เอกสารหมาย จ.3 ภายหลังจำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับ ผิดตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสาร จ.3 นั้นเห็นว่า สัญญาค้ำประกันไม่มี กฎหมายกำหนดแบบของสัญญาไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสอง ก็บัญญัติเพียงว่า "อนึ่งสัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับ คดีหาได้ไม่" การที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในเอกสารหมาย จ.3 แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทโจทก์เป็นคู่สัญญาด้วยก็หาทำให้ จำเลยที่ 2 พ้นจากความผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสาร จ.3 ที่มีอยู่กับ โจทก์แต่อย่างใด ที่ศาลล่างวินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 รับผิดต่อโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.3 ขอบแล้ว

(ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งคจิวงกูร-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ